SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2289130 - SP (2026/0340508-7)

RELATORA	**:**	**MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS**
RECORRENTE	:	MAKXUEL DE SOUSA SILVA
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por MAKXUEL DE SOUSA SILVA, com base no art. 105, III, "a", da Constituição da República, contra acórdão de fls. 274-282, prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Consta dos autos que o recorrente foi condenado pelo crime de roubo (art. 157, *caput*, do Código Penal) à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 10 dias-multa.

Em apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo, conforme a seguinte ementa (fls. 275-276):

> Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo. Recurso desprovido.
> I. Caso em Exame
> Makxuel de Sousa Silva foi condenado por subtrair R$ 200,00 de um estabelecimento comercial mediante grave ameaça à funcionária, simulando estar armado. A condenação foi de 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado, além de 10 dias-multa.
> II. Questão em Discussão
> 2. A questão em discussão consiste em: (i) desclassificação do delito de roubo para furto; (ii) compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência; (iii) concessão de regime aberto ou semiaberto.
> III. Razões de Decidir
> 3. A grave ameaça foi configurada pela simulação de estar armado, suficiente para causar temor na vítima, caracterizando o delito de roubo.
> 4. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência não é cabível devido à multirreincidência do réu. O regime fechado é mantido pela reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.
> IV. Dispositivo e Tese
> 5. Recurso desprovido.
> Tese de julgamento: 1. A simulação de estar armado configura grave ameaça no delito de roubo. 2. A compensação entre confissão espontânea e reincidência não se aplica a réu multirreincidente.

Edição nº 473 - Brasília, Disponibilização: quarta-feira, 04 de novembro de 2026 Publicação: quinta-feira, 05 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61279867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 29/10/2026 19:07:35
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2026. Código de Controle do Documento: 68ac9e90-2e6e-4776-8682-e0ff7511df50

No presente recurso especial, o recorrente sustenta a negativa de vigência aos arts. 65, III, "d", e 67 do Código Penal, afirmando ser obrigatória a consideração da atenuante da confissão espontânea e a sua compensação com a agravante da reincidência.

Argumenta que, nos casos de multirreincidência, ainda que não se admita compensação integral, é devida a compensação proporcional entre a confissão e a reincidência, conforme entendimento firmado no Tema n. 585/STJ.

Requer o provimento do recurso para reconhecer a atenuante da confissão e compensá-la com a agravante da reincidência, ao menos de forma proporcional.

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 308-311) e o recurso especial foi admitido pelo Tribunal de origem (fls. 312-313).

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do recurso, nos termos da seguinte ementa (fl. 321):

> RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. TEMA 585/STJ.
>
> Parecer pelo provimento do recurso para que o Tribunal de origem realize nova dosimetria da pena, efetuando a compensação parcial entre a confissão espontânea e a multirreincidência, conforme o Tema 585/STJ.

É o relatório.

Antes de examinar as razões recursais, registro que o acórdão recorrido foi publicado em 20/3/2026, em momento anterior à entrada em vigor da Lei n. 15.484/2026, ocorrida em 3/9/2026 (art. 7º).

Nos termos do art. 4º do referido diploma, "a indicação no recurso especial, em tópico específico e fundamentado, dos argumentos da relevância da questão de direito federal infraconstitucional será exigida em recursos interpostos contra acórdãos publicados após a data de entrada em vigor desta Lei".

O marco temporal eleito pelo legislador, portanto, é a data de publicação do acórdão impugnado, e não a data da interposição do recurso especial. Assim, não incide na espécie a exigência de demonstração da relevância em tópico específico e fundamentado (art. 1.035-A, §§ 2º e 3º, do CPC), tampouco o procedimento dos arts. 255-A e seguintes do Regimento Interno desta Corte, incluídos pela Emenda Regimental n. 55/2026, de modo que a admissibilidade do apelo nobre será aferida exclusivamente à luz dos requisitos anteriormente aplicáveis.

O recurso especial foi interposto tempestivamente, encontra amparo no art. 105, III, "a", da Constituição da República, e a parte recorrente apontou ofensa aos arts. 65, III, "d", e 67 do Código Penal, porquanto o Tribunal de origem decidiu que não cabe compensação entre confissão e reincidência em razão da multirreincidência do réu.

Assim, a matéria objeto do recurso foi devidamente apreciada pelo Tribunal de origem, e não exige reexame dos fatos e das provas; e, por isso, estão presentes os requisitos recursais extrínsecos e intrínsecos legais e constitucionais. Portanto, conheço do recurso especial e passo à análise do mérito.

A controvérsia consiste em definir se a multirreincidência específica autoriza afastar a compensação proporcional entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Inicialmente, não prosperam os óbices ao conhecimento do recurso suscitados nas contrarrazões.

A análise da pretensão dispensa o reexame de provas. A confissão judicial e a multirreincidência foram expressamente reconhecidas pelas instâncias ordinárias. Discute-se apenas a consequência jurídica dessas

circunstâncias na segunda fase da dosimetria, razão pela qual não incide a Súmula n. 7/STJ.

Também não se verifica deficiência de fundamentação. A defesa indicou a violação dos arts. 65, III, "d", e 67 do Código Penal e explicou que o acórdão recorrido, embora reconhecesse a confissão, recusou sua compensação proporcional com a reincidência. A argumentação permite compreender a controvérsia e a providência requerida, afastando a aplicação da Súmula n. 284/STF.

Igualmente inaplicável a Súmula n. 283/STF. O recurso impugna o fundamento adotado para afastar a compensação, consistente na multirreincidência específica. Os fundamentos referentes à configuração do roubo e ao regime prisional dizem respeito a capítulos distintos e não impedem o exame da questão devolvida.

No mérito, assiste razão ao recorrente.

No julgamento do Tema Repetitivo 585, a Terceira Seção estabeleceu que a reincidência, específica ou genérica, pode ser integralmente compensada com a confissão espontânea. Na hipótese de multirreincidência, a agravante prepondera, admitindo-se a compensação proporcional, em atenção à individualização e à proporcionalidade da pena.

Anoto:

> RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33, *CAPUT*, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE.
>
> [...]
>
> 2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.
>
> 3. No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante.
>
> 4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: **É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento**

aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

(REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022, grifei.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUANTO À DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 585/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, COM EXTENSÃO DE EFEITOS.

[...]

10. A orientação firmada no Tema Repetitivo 585/STJ determina ser possível a compensação integral entre confissão e reincidência, e, nos casos de multirreincidência, a compensação proporcional, em respeito aos princípios da individualização e da proporcionalidade da pena.

11. Assim, impõe-se o reconhecimento de constrangimento ilegal e o retorno dos autos à origem para nova dosimetria, com compensação parcial entre a confissão e a multirreincidência, estendendo-se os efeitos ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP.

[...]

(AgRg no AREsp n. 2.984.045/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 5/5/2026, DJEN de 12/5/2026, grifei.)

No caso, a sentença reconheceu a confissão judicial e a utilizou como fundamento da condenação. Ao estabelecer a reprimenda, considerou cinco condenações para valorar negativamente os antecedentes e outras duas para caracterizar a reincidência. Na segunda fase, elevou a pena em 1/6, mas recusou a compensação com a confissão em razão da multiplicidade de condenações. Veja-se (fl. 219):

> [...] Segunda Fase: O réu é reincidente (páginas 146/147 - feito nº 0018275-35.2016.8.26.0196; páginas 147/148 - feito 0018821-90.2016.8.26.0196), motivo pelo qual agravo a pena em 1/6: 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão.
>
> Embora o Superior Tribunal de Justiça considere viável a compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão espontânea, pois seriam ambas circunstâncias preponderantes, ressalva as situações em que o réu confessa espontaneamente a prática do crime, mas ostenta diversas condenações. Isso porque, embora a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça tenha fixado a tese de ser possível compensar a confissão com a reincidência específica, reiterou não ser cabível a medida quando se trata de réu multirreincidente, exatamente como acontece aqui. [...]

O Tribunal de origem manteve esse procedimento por entender que a condição de multirreincidente específico impedia a compensação (fl. 279).

Essa fundamentação não observa a distinção estabelecida no precedente qualificado. A existência de mais de uma condenação apta a configurar a reincidência justifica a preponderância da agravante e impede a neutralização integral de seus efeitos. Não constitui, contudo, fundamento

suficiente, por si só, para excluir a ponderação proporcional com a confissão reconhecida.

A natureza específica da multirreincidência não afasta essa conclusão. O acórdão recorrido não demonstrou circunstância adicional que justificasse tratamento distinto, limitando-se a considerar essa condição incompatível com a compensação.

Cabe, portanto, corrigir a premissa jurídica adotada e assegurar a consideração da confissão na segunda fase, preservada a preponderância da multirreincidência.

Nesse contexto, considerando que as instâncias ordinárias já delimitaram as circunstâncias relevantes à dosimetria, mostra-se possível realizar, desde logo, a compensação proporcional entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência, sem necessidade de retorno dos autos à origem.

Na espécie, foram utilizadas duas condenações definitivas para caracterizar a reincidência na segunda fase, distintas das cinco condenações valoradas como maus antecedentes. Considerando essa circunstância, a confissão judicial reconhecida na sentença e a necessidade de preservar a preponderância da agravante, reputo proporcional estabelecer o aumento residual de 1/12 sobre a pena-base, em substituição à fração de 1/6 anteriormente aplicada.

A solução confere efeito concreto à atenuante da confissão, sem neutralizar integralmente a multirreincidência, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Nesse sentido, esta Corte Superior já admitiu a exasperação residual de 1/12 na segunda fase da dosimetria em hipótese de compensação proporcional entre a confissão espontânea e a multirreincidência:

> AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. CABIMENTO. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
>
> 1. Nos moldes da Súmula n. 545 do STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que haja sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar (STJ, AgRg no AREsp 2275153/RJ, julgado em 23/3/2023).
>
> 2. O Superior Tribunal de Justiça determinou, em recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 585), com observância obrigatória pelas instâncias ordinárias, a seguinte tese jurídica: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, e é admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade".
>
> 3. No caso concreto, mesmo que a admissão do réu não haja sido integral, deve ser reconhecida a circunstância atenuante, inclusive de forma a compensar com a agravante da reincidência. Todavia, verifica-se que assiste razão ao Parquet quanto à impossibilidade de compensação integral, uma vez que o réu é multirreincidente, com duas reincidências.
>
> **4. À luz da jurisprudência consolidada, a multirreincidência afasta a compensação integral e impõe**

que esta se dê de maneira proporcional, com preponderância da reincidência. Na segunda fase da dosimetria, afasta-se a agravante da calamidade pública. Presentes a agravante da multirreincidência (uma vez que há 2 condenações sem que haja transcorrido o período depurador) e a atenuante da confissão espontânea, reconhece-se a preponderância da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal e realiza-se a compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, de modo a agravar a pena em 6 meses de reclusão e 1 dia-multa (1/12), e assim fixá-la provisoriamente em 6 anos e 6 meses de reclusão e 16 dias-multa. Na terceira fase, a reprimenda é reduzida em 1/2 pela tentativa, o que torna a sanção definitivamente estabelecida em 3 anos, 3 meses e 8 dias-multa.

5. Agravo regimental provido a fim de alterar a pena definitiva do agravado para 3 anos e 3 meses de reclusão e 8 dias-multa.

(AgRg no AREsp n. 2.340.387/SP, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, julgado em 15/9/2026, DJEN de 22/9/2026, grifei.)

Passo, assim, ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase, mantenho a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão, conforme estabelecido pelas instâncias ordinárias, em razão dos maus antecedentes.

Na segunda fase, reconhecida a compensação proporcional entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência, aplico o aumento residual de 1/12, fixando a pena intermediária em **5 anos e 20 dias de reclusão.**

Ausentes causas de aumento ou de diminuição na terceira fase, torno definitiva a reprimenda nesse patamar.

Mantenho o regime inicial fechado, consideradas a multirreincidência e a valoração negativa dos antecedentes, bem como a pena pecuniária de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, nos termos estabelecidos pelas instâncias ordinárias.

Ante o exposto, com fulcro no art. 255, § 4º, III, do Regimento Interno do STJ, **dou provimento** ao recurso especial para reconhecer a compensação proporcional entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência e redimensionar a pena do recorrente para **5 anos e 20 dias de reclusão**, em regime inicial fechado, além de **10 dias-multa**, mantidos os demais termos da condenação.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 29 de outubro de 2026.

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora

Edição nº 473 - Brasília, Disponibilização: quarta-feira, 04 de novembro de 2026 Publicação: quinta-feira, 05 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61279867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 29/10/2026 19:07:35
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2026. Código de Controle do Documento: 68ac9e90-2e6e-4776-8682-e0ff7511df50